

14 YIL SONRA 15 GÖZALTI: NUSAYBİN DOSYASINDA ESKİ TELEKOM VERİSİ YENİDEN OKUNDU

2012’de öldürülen İsmail Akın ile 10 yaşındaki kızı Elif Akın’a ilişkin soruşturmada, kamuya açıklanan bilgilere göre beyan çelişkileri, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve yeni bulgular birlikte değerlendirildi. Dosyanın teknik önemi yalnız ‘telefon hangi bazdan sinyal aldı?’ sorusunda değil; 2012 şebeke mimarisinin, cihaz-abone ilişkisinin, zaman kayıtlarının ve baz kapsama geometrisinin geçmişe dönük olarak doğru kurulmasında.

4 Eylül 2026 | Ankara

3 MADDEDE NEDEN ÖNEMLİ?

- 14 yıllık dosyada eski telekom verisinin yeni soruşturma sorularıyla yeniden değerlendirilmesi öne çıkıyor.
- HTS kaydı GPS değildir; geçmiş konum yorumu için 2012’deki baz/sektör yapısının doğrulanması gerekir.
- Dijital telekom verisi, beyan ve diğer maddi delillerle çaprazlanmadan kişiyi kesin bir noktaya yerleştiren tek başına sonuç gibi sunulmamalıdır.

İsmail Akın ve kızı Elif Akın, 26 Mart 2012’de Nusaybin kırsalında hayvan otlatmaya gittikten sonra ateşli silahla öldürülmüş halde bulundu. Yıllar sonra yeniden ele alınan soruşturmada açıklanan teknik başlıklar, faili meçhul dosyalarda ‘yeni delil’ kadar ‘eski verinin yeni yöntem ve sorularla yeniden okunmasının’ da belirleyici olabileceğini gösteriyor.

HTS neyi gösterir, neyi göstermez?

HTS; iletişim trafiğinin tarih-saat, yön, aranan/aranan numara ve mevcutsa ilişkilendirildiği hücre/baz bilgileri gibi kayıtlarını içerebilir. Bu kayıtlar iletişim örüntüsü ve yaklaşık hücresel ilişki bakımından değerlidir; fakat tek başına GPS koordinatı değildir. Baz kaydının varlığı cihazın belirli bir hücreyle haberleştiğini gösterebilir, kişinin tam olarak hangi noktada bulunduğunu kendiliğinden kanıtlamaz. Abone, SIM ve cihaz kullanıcısı ilişkisi ayrıca kurulmalıdır.

‘Daraltılmış baz’ analizini gerçekten daraltan nedir?

Sağlıklı analiz yalnız baz istasyonu adını haritaya işaretlemekten ibaret değildir. Hücre kimliği, sektör, anten azimutu, kapsama yapısı, komşu hücreler ve handover davranışı olay tarihindeki şebeke konfigürasyonu ile birlikte ele alınmalıdır. Teknik kayıtlarda gerçekten mevcutsa Timing Advance (TA), RTT/Propagation Delay veya radyo-seviye ölçümleri gibi ek parametreler konum olasılığını daraltmaya yardımcı olabilir. Ancak bu parametrelerin standart bir HTS dökümünde mutlaka bulunduğu varsayılmaz; hangi ham şebeke kayıtlarının saklandığı operatör ve teknolojiye göre doğrulanmalıdır.

Sinyal neden her zaman en yakın baza gitmez?

Mobil cihazın bağlandığı hücre yalnız fiziksel mesafeye göre belirlenmez. Radyo koşulları, arazi ve yapı engelleri, anten yönü, şebeke optimizasyonu, trafik/yük yönetimi ve hücre değişimi mekanizmaları bağlantıyı etkileyebilir. Bu nedenle ‘en yakın baza bağlanmadı, demek ki orada değildi’ biçimindeki çıkarım teknik olarak güvenli değildir. Özellikle tarihsel dosyalarda bugünkü kapsama haritası geçmişe doğrudan uygulanmamalıdır.

2012 şebekesi ile bugünkü şebeke aynı değil

BTK verilerine göre Türkiye’de 3G hizmeti 2009’da başlamış, 4.5G ise 1 Nisan 2016’da fiilen hizmete girmiştir. Dolayısıyla 2012 tarihli bir olayın analizi 2G/3G döneminin şebeke yapısı üzerinden yapılmalıdır; bugünkü 4.5G hücre planı ve yoğunlaştırılmış saha yapısı geçmişin yerine geçirilemez. Bu tarihsel teknoloji katmanını, konum yorumunda anakronizm yapılmasını önleyen temel kontroldür.

Baz kapsama geometrisi: bilirkişinin bakacağı katmanlar

Parametre	Teknik anlamı	Sınır / dikkat
Hücre ID / sektör	Cihazın ilişkilendiği hücresel alan	Kesin fiziksel koordinat değildir

Parametre	Teknik anlamı	Sınır / dikkat
Azimet	Sektör anteninin yönelimi	Gerçek kapsama yalnız geometrik kama değildir
TA	Bazı GSM kayıtlarında zamanlama üzerinden mesafe halkasını daraltabilir	Dosyada/ham kayıta mevcut olduğu doğrulanmalıdır
RTT / gecikme	Uygun teknoloji ve kayıta mesafe hakkında ek kısıt sağlayabilir	Her operatör çıktısında bulunmaz
RxLev / RSSI vb.	Radyo sinyal seviyesi hakkında bağlamsal veri sağlayabilir	Mesafe tek başına sinyal gücünden güvenilir biçimde çıkarılamaz
Handover / yük yönetimi	Cihazın hücre değiştirme davranışını açıklar	En yakın baz varsayımını geçersiz kılabilir

Beyan ile dijital kayıt nasıl çaprazlanır?

Bir şüphelinin belirli saatte belirli yerde olduğunu söylemesi, HTS kaydıyla otomatik olarak ‘doğru’ veya ‘yalan’ sonucuna bağlanmamalıdır. Önce numara-SIM-cihaz-kullanıcı ilişkisi, ardından olay tarihindeki hücre konfigürasyonu ve kayıt saatlerinin güvenilirliği sınanmalıdır. Dijital kayıt bir senaryoyu destekleyebilir, zayıflatabilir veya dışlayabilir; fakat kapsama belirsizliği açıklanmadan kesin konum dili kullanılmamalıdır.

Delil zinciri: 14 yıl sonra asıl soru verinin nereden geldiği

2012 tarihli telekom kayıtları bugün yeniden analiz ediliyorsa; verinin hangi makam talebiyle, hangi tarihte, hangi operatörden ve hangi formatta geldiği; özgün cevap yazıları ve ham kayıtların korunup korunmadığı; sonradan Excel/tablo dönüşümü yapıp yapılmadığı; zaman alanlarının nasıl yorumlandığı izlenebilir olmalıdır. Bilirkişi mümkün olduğunca kaynak kayda dayanmalı, ekran görüntüsü veya kaynağı belirsiz özet tabloyu ham veri yerine koymamalıdır.

Hukuki çerçeve: teknik kayıt, otomatik hüküm değildir

Telekomünikasyon verilerinin ceza soruşturmasında elde edilmesi ve kullanılması, işlemin türüne ve tarihine göre CMK’nın iletişimin denetlenmesine ilişkin hükümleri ile ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilir. Bu nedenle somut dosyada ‘CMK m.135 kapsamındadır’ şeklinde otomatik bir etiket yerine, kaydın hangi hukuki usulle temin edildiğinin dosya üzerinden belirlenmesi daha güvenlidir. HTS/baz verisinin delil değeri de diğer delillerden koparılabilir değil, tanık anlatımı, fiziksel delil, kriminal inceleme ve varsa görüntü kayıtlarıyla birlikte değerlendirilmelidir.

Masumiyet karinesi ve soruşturmanın gizliliği

15 kişinin gözaltına alınması soruşturmanın önemli bir aşamasıdır; suçluluğun kesinleştiği anlamına gelmez. Haber bu nedenle kişileri hükümlü gibi gösteren dilden kaçınmalı; soruşturmanın gizliliği, masumiyet karinesi ve kişisel verilerin korunması gözetilmelidir. Kamuya açıklanmayan teknik eşleşmeler veya kişi bazlı HTS sonuçları varmış gibi yazılmamalıdır.

Zamanaşımı notu

2012 tarihli öldürme filllerinde zamanaşımı hesabı suçun hukuki niteliğine göre yapılır. TCK m.66’da müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar için 25 yıl, ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlar için 30 yıl dava zamanaşımı öngörülür. Somut dosyada TCK m.81 veya m.82 kapsamında hangi nitelendirmenin uygulanacağı yargısal değerlendirme konusudur; ayrıca zamanaşımını kesen veya durduran işlemler dosya özelinde incelenmelidir.

Kavram sözlüğü

Kavram	Kısa açıklama
HTS	İletişim trafiğine ilişkin operatör kayıtlarının genel kullanım adı; içerik değil trafik verisi ağırlıklıdır.
Daraltılmış baz analizi	Belirli olay, zaman ve coğrafi alan için hücre/sektör verilerinin karşılaştırmalı incelenmesi.
Azimet	Baz istasyonu sektör anteninin baktığı yatay yön açısı.
TA	Uygun GSM kayıtlarında radyo zamanlamasına ilişkin parametre; tek başına koordinat üretmez.
Handover	Aktif bağlantının bir hücre/sektörden diğerine devredilmesi.

Adli biliřim uzmanı ve gazeteci iin kontrol listesi

- ☐ Olay tarihindeki baz istasyonu ve sektr konfigrasyonu doęrulandı mı?
- ☐ HTS'nin ham kaynaęı, tarih-saat alanları ve operatr cevabı izlenebilir mi?
- ☐ IMEI-IMSI-SIM-abone-fiili kullanıcı ayrımı yapıldı mı?
- ☐ TA/RTT/sinyal seviyesi gibi parametrelerden sz ediliyorsa gerekten veri setinde var mı?
- ☐ Komřu hcreler, handover ve yk/propagasyon etkileri hesaba katıldı mı?
- ☐ HTS sonucu GPS kesinlięiyle sunuluyor mu? Sunuluyorsa ifade dzeltilmeli.
- ☐ Dijital bulgu tanık, kriminal ve dięer maddi delillerle aprazlandı mı?
- ☐ Gzaltı ile sululuk birbirinden aıka ayrıldı mı?

Adli biliřim aısından deęerlendirme

Bu dosyanın ğretici yanı, dijital delilin 'eski' olmasının onu otomatik olarak deęersiz kılmaması. Asıl mesele verinin zgnlę, tarihsel řebeke baęlamı ve yeniden retilabilir analizdir. 2012'de retilmiř bir hcre kaydı, 2026 haritasına yapıřtırılıp kesin konum diye sunulursa teknik hata byr; aynı kayıt olay tarihindeki hcre planı, kullanıcı-cihaz iliřkisi ve dięer delillerle birlikte incelenirse soruřturma aısından anlamlı bir iliřki aęı kurabilir.

Kaynaklar

- T.C. Adalet Bakanlıęı ve kamuya yapılan gncel aıklamalar, 4 Eyll 2026 — Nusaybin soruřturmasının yeniden ele alınması, HTS/daraltılmıř baz alıřmaları ve gzaltı srecine iliřkin aıklanan bilgiler.
- Bilgi Teknolojileri ve İletiřim Kurumu (BTK) — 3G'nin Trkiye'de 2009'da hizmete girmesi ve 4.5G'nin 1 Nisan 2016'da fiilen bařlamasına iliřkin kurumsal bilgiler.
- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu — telekomnikasyon yoluyla iletiřimin denetlenmesine iliřkin hkmler.
- 5237 sayılı Trk Ceza Kanunu m.66 — dava zamanařımı sreleri.

Yayın notu: Kamuya aıklanmayan teknik parametrelerin (TA, RTT, RxLev/RSSI vb.) bu somut soruřturma dosyasında bulunduęu ileri srlmemiřtir. Bu parametreler, yalnız mevcut olmaları halinde bilirkiřilik incelemesinde deęerlendirilebilecek teknik veri rnekleri olarak aıklanmıřtır.